

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว ตอน 1

ชั้นปีที่ 2

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 – 15.30 น.

- คำสั่ง :**
1. ทูลจริตการสอบมีโทษถึงไล่ออก
 2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
 3. ข้อสอบมีจำนวน 2 หน้า
 4. อนุญาตให้นิสิตนำตำราหรือเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบได้

คำถาม

ครอบครัวของนางสาวน้อยสนิทกับครอบครัวของนายมากซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นญาติห่างๆ กัน ทั้งสองครอบครัวได้สัญญากันว่าจะให้เด็กทั้งสองหมั้นและแต่งงานกัน โดยกำหนดไว้ว่าเมื่อนางสาวน้อยและนายมากอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ (ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากทั้งสองคนเกิดวันเดือนปีเดียวกัน) ครอบครัวทั้งสองจึงได้จัดพิธีหมั้นไว้ก่อน หลังจากนั้นอีก 2 ปีจึงจะจัดพิธีสมรส

เมื่อทั้งสองมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันหมั้น ฝ่ายชายมีของหมั้นเป็นแหวนและบ้านมีมูลค่า 30 ล้านบาท และสินสอดเป็นเงินสดจำนวน 10 ล้านบาท

หลังจากพิธีหมั้นไปได้ 1 ปี นายมากเริ่มไปมีผู้หญิงใหม่นางสาวนิทหน้อย และมีความสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้นายมากเริ่มไม่ยอมแต่งงานกับนางสาวน้อย จึงได้หนีออกจากบ้านและพานางสาวนิทหน้อยไปในที่ที่ไม่มีใครตามได้พบ

เมื่อแม่ของนางสาวน้อยทราบเรื่องจึงโกรธมากและต้องการเอาเรื่องกับครอบครัวของนายมาก แม่ของนางสาวน้อยจึงมาปรึกษาท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักกฎหมาย โดยแม่ของนางสาวน้อยได้พูดออกมาว่า

“ดิฉันต้องการดำเนินคดีกับครอบครัวของนายมาก เพราะท่านายมากได้หักหลังลูกสาวของดิฉัน โดยลูกสาวของดิฉันได้แอบเห็นคลิปร่วมประเวณีระหว่างนายมากกับนางสาวนิทหน้อยจากโทรศัพท์มือถือของ นายมาก ทำให้ลูกสาวของดิฉันต้องร้องไห้เสียใจจนเป็นโรคซึมเศร้าต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้น ทางครอบครัวของดิฉันจึงอยากจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามกฎหมาย ยกเลิกสัญญาหมั้นและจะเรียกค่าสินสอดเพิ่มเติมอีก 20 ล้านบาทเพราะทำให้ครอบครัวของดิฉันเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ การที่นายมากได้หนีไปและไม่มารับผิดชอบกับลูกสาวของดิฉันนั้นทำให้สัญญาสมรสที่จะเกิดขึ้นต้องตกเป็นโมฆะ ดังนั้น ครอบครัวของนายมากต้องชดใช้ค่าเสียหาย”

ท่านในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเมื่อได้ฟังคำพูดจากปากของคุณแม่ของนางสาวน้อยแล้ว มีหน้าที่ต้องอธิบายถึงหลักกฎหมายที่ถูกต้องให้คุณแม่ของนางสาวน้อยเข้าใจเสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ โดยท่านต้องอธิบายในประเด็นดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประเด็น “การหมั้น” (17 คะแนน)

ข้อ 2. ประเด็น “การสมรสที่เป็นโมฆะ” (18 คะแนน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วาตินพงศ์พันธ์



LAW
CHULA

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว ตอน 2

ชั้นปีที่ 2

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

เวลา 13.00-15.30 น.

- คำสั่ง :
1. ทุจริตการสอบ มีโทษถึงไล่ออก
 2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
 3. ข้อสอบมี 2 ข้อ จำนวน 2 หน้า รวม 40 คะแนน
 4. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารและตำราเข้าห้องสอบ

ข้อ 1. นายบัวและนางสาวเบญจมาศอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสและมีบุตรพี่น้องฝาแฝดด้วยกันสองคนอันได้แก่ นางสาวกรรณิการ์และนางสาวดาหลา หน้าตาของทั้งคู่มีความคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งจนยากที่จะแยกออก แต่ในแง่ของรสนิยมทางเพศ ดาหลานิยมชมชอบสตรีเท่านั้น ส่วนกรรณิการ์นิยมชมชอบทั้งบุรุษและสตรี

ในคืนวันหนึ่ง กรรณิการ์และดาหลาได้ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงริมแม่น้ำเลย เจ้าสัวไพฑูรย์เศรษฐีหนุ่มประจำจังหวัดเลยได้พบกับทั้งคู่ ด้วยบุคลิกและท่าทางน่าเกรงขามของเจ้าสัวไพฑูรย์ กรรณิการ์จึงรู้สึกชื่นชอบเจ้าสัวไพฑูรย์เป็นอย่างมาก แต่เจ้าสัวไพฑูรย์กลับรู้สึกหยาบคายในตัวของดาหลามากกว่าเพราะดาหลาดูเรียบร้อย และสง่างามเหมาะสำหรับการเป็นมารดาของบุตรต่อไป เจ้าสัวไพฑูรย์จึงตามจีบดาหลา แต่ดาหลาปฏิเสธเรื่อยมาเนื่องจากเจ้าสัวไพฑูรย์มีอายุมาก และดาหลาก็มีรสนิยมชอบผู้หญิง

ด้วยความรักที่เจ้าสัวไพฑูรย์มีต่อดาหลา จึงไปตกลงกับบัวและเบญจมาศ เมื่อเบญจมาศรู้ถึงฐานะของเจ้าสัวไพฑูรย์ จึงบังคับให้ดาหลาจดทะเบียนสมรสกับเจ้าสัวไพฑูรย์ ทั้ง ๆ ที่ดาหลาไม่ปรารถนาเช่นนั้น ส่วนบัวกลับคัดค้านเรื่องดังกล่าวเนื่องจากสงสารดาหลาที่ต้องไปใช้ชีวิตกับคนที่ตนไม่ได้รักเหมือนกับตนเอง อย่างไรก็ตาม บัวไม่อาจทัดทานพลังอำนาจของเบญจมาศในฐานะภริยาผู้สูงศักดิ์ได้

ในวันที่ 2 เม.ย. 2548 เจ้าสัวไพฑูรย์ได้จัดพิธีมงคลสมรสขึ้นระหว่างตนและดาหลา ซึ่งเจ้าสัวไพฑูรย์มีอายุ 40 ปี และดาหลามีอายุเพียง 17 ปีเท่านั้น ในคืนวันนั้น เจ้าสัวไพฑูรย์ประสงค์จะร่วมประเวณีกับดาหลา แต่ดาหลาไม่ยินยอม เจ้าสัวไพฑูรย์จึงข่มขืนกระทำชำเราดาหลา ดาหลารู้สึกทุกข์ใจอย่างมาก จึงขอร้องให้กรรณิการ์มาจดทะเบียนสมรสแทนตนเองในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันจดทะเบียนสมรส กรรณิการ์ก็ตกลงเนื่องจากชื่นชอบเจ้าสัวไพฑูรย์อยู่แล้ว ส่วนดาหลาก็หนีตามขาแพนสาวของตนไปอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ในขณะที่จดทะเบียนสมรส เจ้าสัวไพฑูรย์ และเบญจมาศต่างเข้าใจว่ากรรณิการ์เป็นดาหลา ส่วนบัวไม่ยอมไปร่วมจดทะเบียนสมรสด้วยเพราะไม่พอใจเบญจมาศที่บังคับให้ลูกแต่งงาน

หลังจากจดทะเบียนสมรสได้ 2 เดือน กรรณิการ์ตั้งครรภ์ เจ้าสัวไพฑูรย์ก็ทราบความจริงว่าตนเองจดทะเบียนสมรสกับกรรณิการ์และยังทราบอีกว่ากรรณิการ์มีรสนิยมชอบทั้งบุรุษและสตรี

คำถาม ให้นิติวินิจฉัยว่าการสมรสดังกล่าวมีผลอย่างไรในทางกฎหมาย ใครสามารถเพิกถอนการสมรสดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร จงอธิบายมาโดยละเอียด (20 คะแนน)

ข้อ 2. หลังจากเจ้าสัวไฟฟูรี่ทราบเรื่องดังกล่าว เจ้าสัวไฟฟูรี่ก็ล้มป่วยจนกลายเป็นคนวิกลจริต และการสมรสระหว่างเจ้าสัวไฟฟูรี่และกรณีการก็ได้ถูกเพิกถอนแต่อย่างใด ในขณะที่กรณีการได้คลอดบุตรสาวชื่อตะวัน เมื่อตะวันอายุได้ 17 ปี กรณีการได้แนะนำให้ตะวันรู้จักกับชีวินนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอายุ 20 ปี ตะวันชื่นชอบชีวินอย่างมากเนื่องจากมีฐานร่ำรวยและหน้าตาหล่อเหลา ทั้งคู่จึงได้หมั้นกันในวันที่ 2 พ.ย. 2565 โดยที่กรณีการได้ให้ความยินยอม แต่เจ้าสัวไฟฟูรี่อาการวิกลจริตกำเริบ กรณีการจึงให้ความยินยอมแทนในฐานะภริยา ทั้งนี้ การหมั้นครั้งนี้มีของหมั้นเป็นแหวนเพชรมูลค่า 10,000,000 บาท มีสินสอดเป็นทองคำมูลค่า 20,000,000 บาท และมีกำหนดจะไปจดทะเบียนสมรสกันในวันที่ 2 มี.ค. 2566

หลังจากทำสัญญาหมั้นกัน คู่หมั้นทั้งสองฝ่ายจัดการงานต่าง ๆ สำหรับการสมรสดังนี้

ชีวิน

1. ซื้อบ้านและที่ดินในกรุงเทพมหานครมูลค่า 30,000,000 บาท เพื่อใช้อยู่ด้วยกันกับตะวัน
2. ย้ายที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานของตนเองจากจังหวัดนครปฐมมาที่กรุงเทพมหานคร

ตะวัน

1. ซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ในการตกแต่งบ้านที่จะอยู่ด้วยกันมูลค่า 10,000,000 บาท
2. ย้ายที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานของตนเองจากจังหวัดเลยมาที่กรุงเทพมหานคร
3. จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีมงคลสมรส อาทิ ค่าจ้างคนจัดงานมงคลสมรส ค่าอาหาร ค่าเช่าโรงแรม , มูลค่าทั้งหมด 2,000,000 บาท

กรณีการซื้อบ้านและย้ายมาอยู่ติดกับบ้านที่ชีวินซื้อ

เจ้าสัวไฟฟูรี่อาการวิกลจริตดีขึ้น จึงเข้าซื้อรถยนต์มูลค่า 5,000,000 บาทเป็นของขวัญให้ไปใช้ร่วมกัน โดยที่ยังชำระค่างวดไม่ครบ

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 2 ธ.ค. 2565 เปรมอดีตแฟนหนุ่มของชีวินจับตัวชีวินไปและข่มขืนกระทำชำเราชีวินจนชีวินติดเชื้อ HIV จากเปรม

ในวันที่ 2 มี.ค. 2566 เปรมมาพบตะวันและบอกให้ตะวันทราบว่าชีวินมีรสนิยมทางเพศที่ชื่นชอบทั้งบุรุษและสตรี แต่ชีวินเลิกกับเปรมเพราะมาพบรักกับตะวัน พร้อมกับหลอกตะวันว่าชีวินมาร่วมประเวณีกับตนจนติดเชื้อ HIV ตะวันโมโหอย่างรุนแรง จึงใช้ปืนยิงเปรมจนบาดเจ็บสาหัส

คำถาม ให้นักนิติวินิจฉัยว่า การหมั้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร และหากในวันนี้ ชีวินและครอบครัวของตะวันมาปรึกษาท่านในฐานะทนายความ ท่านจะอธิบายถึงสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายครอบครัวของแต่ละคนอย่างไร พร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าการดำเนินการใดเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับแต่ละคน (20 คะแนน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401104/3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว ตอน 1

ชั้นปี 2

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 – 15.30 น.

คำสั่ง

1. **ทุจริตการสอบมีโทษถึงไล่ออก**
2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
3. ข้อสอบมี 2 ข้อ ให้นิสิตทำทั้ง 2 ข้อ จำนวน 2 หน้า (ให้นิสิตตรวจสอบจำนวนหน้าข้อสอบให้ครบถ้วนก่อนลงมือทำข้อสอบ)
4. **อนุญาต**ให้นิสิตนำตำราหรือเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบได้

คำถาม

ข้อ 1. “นางแอนแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับนายอุ๋นมา 15 ปี และมีลูกสาวด้วยกัน 1 คน หลังจากแต่งงานกันได้ประมาณปีที่ 10 นางแอนเริ่มสงสัยพฤติกรรมของนายอุ๋นว่าอาจนอกใจตนเองและไม่สนใจครอบครัวเหมือนเมื่อก่อน เช่น

- ก. นายอุ๋นมักชอบกลับบ้านดึกและมีกลิ่นเหล้า ในกระเป๋าเงินก็มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้หญิงคนอื่น และบางครั้งก็ยังเจอถุงยางอนามัยที่แอบซื้อมาและซ่อนไว้ในกระเป๋าทำงาน
- ข. วันเสาร์อาทิตย์ส่วนมากไม่ยอมกลับบ้าน มักอ้างว่าเพื่อนมาจากต่างประเทศบ้าง หรือฉลองงานวันเกิดเพื่อนบ้าง และเมื่อกลับมาก็อยู่ในอาการเมา และบางครั้งก็ตบตีนางแอนและลูก แต่เมื่อหายเมา นายอุ๋นก็มักจะร้องให้ขอโทษภรรยาและลูกทุกครั้งว่าทำไปเพราะเกิดจากสุราและขาดสติ
- ค. ในระยะหลังๆ นายอุ๋นใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายในการพนันออนไลน์บ้าง บางครั้งก็แอบเอาเงินเก็บร่วมกันไปใช้ และเงินในบัญชีธนาคารของนายอุ๋นก็ถูกถอนไปทุกเดือน เดือนละ 15,000 บาท โดยโอนไปยังชื่อผู้หญิงที่ตนไม่รู้จัก และเมื่อสอบถามว่าเป็นใครก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบ
- ง. ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นายอุ๋นไม่ยอมร่วมหลับนอนกับตน มักอ้างว่าเหนื่อยจากงาน หรือไม่ก็อ้างว่าไม่สบาย เครียดเพราะอาจมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าจากที่ตนโดนกลั่นแกล้งจากที่ทำงานมาโดยตลอด”

นางแอน เลามาปรึกษาท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักกฎหมาย โดยนางแอนใจหนึ่งก็อยากจะฟ้องหย่า แต่อีกใจหนึ่งก็ยังทำใจไม่ได้ เพราะยังมีลูกสาวที่ต้องการความอบอุ่นจากครอบครัวเกรงว่าลูกสาวอาจมีปมไปตลอดชีวิต กรณีที่นางแอนเลือกที่จะฟ้องหย่า ท่านจะอธิบายถึงเหตุฟ้องหย่าจากกรณีข้างต้นอย่างไรได้บ้าง

(20 คะแนน)

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401104/3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว ตอน 2

ชั้นปีที่ 2

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 – 15.30 น.

คำสั่ง	1. <u>ทูลกระหม่อม</u> การสอบ มีโทษถึง <u>ไล่ออก</u>
	2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
	3. ข้อสอบมี 2 หน้า (ให้นักศึกษารวบรวมข้อสอบให้ครบถ้วนก่อนลงมือทำข้อสอบ)
	4. ข้อสอบมี 2 ข้อ รวม 50 คะแนน
	5. <u>อนุญาต</u> ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่คณะจัดให้

ข้อ 1. หลังจากที่ตะวันเลิกอยู่กับชีวันไป ตะวันก็ได้ไปจดทะเบียนสมรสกับวรุฒ โดยมีการทำสัญญาก่อนสมรสถูกต้องตามแบบทุกประการระบุให้การนิติกรรมเกี่ยวกับสินส่วนตัวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับสินสมรส แต่หลังจากจดทะเบียนสมรสไปได้ไม่นาน ทั้งคู่ก็เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวมีความยุ่งยากเกินไป จึงทำสัญญาเป็นหนังสือยกเลิกข้อกำหนดในสัญญาก่อนสมรสโดยลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายและมีพยานอีกสองคน ทั้งยังนำไปแนบกับทะเบียนสมรส

วรุฒมีเงินสดอยู่ในบัญชีส่วนตัวทั้งหมด 2 บัญชีอันได้แก่ บัญชีธนาคาร X เป็นเงินที่มีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรส และบัญชีธนาคาร Y เป็นเงินเดือนที่ได้มาในระหว่างสมรส วรุฒกล่าวว่าตะวันจะรู้ถึงเงินดังกล่าวจึงรีบเปลี่ยนโอนเงินในบัญชีทั้งสองโดยลำพังดังนี้

- นำเงินมูลค่า 5,000,000 บาทจากบัญชีธนาคาร X ไปซื้อคริปโตเคอเรนซี และในเวลาต่อมา นำไปขายจนได้กำไรมาทั้งหมด 500,000 บาท
- นำเงินกำไรจากการขายคริปโตเคอเรนซีมูลค่า 500,000 บาทไปให้นายเอ็กคิวเมนต์และได้ดอกเบี้ยมา 100,000 บาท โดยที่เอ็ทราบว่าวรุฒมีคู่สมรสแล้ว แต่เข้าใจว่าเราสามารถจัดการได้เอง
- นำเงินมูลค่า 5,000,000 บาทจากบัญชีธนาคาร Y ไปซื้อที่ดินเลขที่ 1234 พร้อมสิ่งปลูกสร้างจากนายบี โดยที่นายบีไม่ทราบว่าวรุฒมีคู่สมรสแล้ว
- นำที่ดินเลขที่ 1234 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนออกให้นายซีเช่า 4 ปี และได้รับค่าเช่ามา 100,000 บาท โดยที่ซีทราบว่าวรุฒมีคู่สมรสแล้ว แต่ตะวันเป็นคนเก็บค่าเช่าแทนวรุฒทุกเดือน
- นำที่ดินเลขที่ 1234 พร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือมาเปิดเป็นร้านอาหารร่วมกับตะวัน จึงไปว่าจ้างนายดีตกแต่งร้านอาหารซึ่งเสียค่าจ้างมูลค่า 200,000 บาท

สัญญาที่เกิดขึ้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร วรุฒหรือตะวันมีสิทธิบอกล้างหรือเพิกถอนสัญญาใดบ้างหรือไม่ ททรัพย์สินที่ได้มาเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส และหนี้สินเป็นหนี้ส่วนตัวหรือหนี้ร่วม (20 คะแนน)

ข้อ 2. แอม และอาร์ม จดทะเบียนสมรสกัน อาร์มรับราชการตำรวจที่ สภ.เมืองราชบุรีตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ส่วนแอมเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินและท้าวเปียแซร์ โดยที่อาร์มเป็นผู้ให้การสนับสนุนเสมอมา จึงไม่มีใครกล้าดำเนินคดีใด ๆ กับแอม ช่วงต้นปี พ.ศ.2560 อาร์มไปสังสรรค์กับเพื่อนจนเมาและเผลอไปร่วมประเวณีกับส.ต.ต.หญิง หน้อยจนตั้งครรภ์ เมื่ออาร์มทราบเรื่อง จึงให้โอนเงินหน้อยเดือนละ 2,500 บาทเพื่อเป็นค่าทำคลอดและค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร หน้อยคิดว่าเงินดังกล่าวน้อยเกินไป แต่ไม่กล้าเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณชน หน้อยจึงส่งไลน์ไปรีดเอาทรัพย์สินจากแอม แอมกลัวว่าเรื่องดังกล่าวจะส่งผลต่อตำแหน่งของอาร์ม แอมจึงยอมส่งเงินไปให้หน้อย นอกจากนี้ หน้อยยังไปหลอกเอ็ม แฟนหนุ่มของตนว่า เด็กในครรภ์เป็นบุตรของเอ็มกับหน้อย เอ็มจึงยอมจดทะเบียนสมรสกับหน้อย ต่อมา หน้อยคลอดบุตรชื่อ “นิค” เมื่อแอมทราบเรื่องและต้องการแก้แค้นหน้อย จึงส่งยาไซยาไนด์ไปให้หน้อยโดยหลอกว่าเป็นยาลดความอ้วน แต่เอ็มกลับนำมากินก่อน จึงถึงแก่ความตาย

หลังจากเอ็มถึงแก่ความตายได้เพียง 2 เดือน อาร์มรู้สึกสงสารหน้อยและนิกอย่างมาก อาร์มจึงยอมมาจดทะเบียนสมรสกับหน้อย เมื่อแอมทราบเรื่องดังกล่าว แอมต้องการแก้แค้นอาร์มเช่นกัน จึงนำหลักฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาร์มและหน้อยไปประกาศให้เพื่อนตำรวจในสถานีทราบ พร้อมกับหนีไปอยู่กินฉันสามีภริยากับโดมและจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่เดือน พ.ศ. 2562 ต่อมา ในเดือน พ.ย. 2563 แอมจับได้ว่าโดมมีภริยาน้อย แอมจึงวางยาไซยาไนด์จนโดมถึงแก่ความตาย อย่างไรก็ตาม ในเดือน ม.ค. 2564 แอมถูกจับกุมในข้อหาฆ่าเอ็ม และโดมรวมทั้งเจ้าหนี้หวยใต้ดินและวงแชร์จำนวนกว่า 20 รายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ทั้งนี้ ในส่วนของคดีฆ่าเจ้าหนี้หวยใต้ดินและวงแชร์นั้น อาร์มรับรู้มาโดยตลอดแต่ไม่ได้ห้ามปรามแต่อย่างใด หลังจากถูกจับกุม แอมไม่ได้รับการประกันตัว จึงต้องอยู่ในเรือนจำตลอดระยะเวลาพิจารณาคดี ในเดือน พ.ศ. 2564 แอมได้คลอดบุตรอีกคนหนึ่งชื่อ “เชียด” ในท้ายที่สุด ศาลฎีกามีคำพิพากษาประหารชีวิตแอมในเดือนพ.ศ. 2566 ซึ่งคดีกำลังอยู่ในระหว่างการกำหนดวันประหารชีวิต

ให้นักศึกษาวิเคราะห์ประเด็นดังนี้

- 1.1 อาร์มสามารถฟ้องหย่าแอมได้หรือไม่ อย่างไร (12 คะแนน)
- 1.2 แอมสามารถฟ้องหย่าอาร์มได้หรือไม่ อย่างไร (4 คะแนน)
- 1.3 นิคเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของใครบ้างหรือไม่ อย่างไร และท่านเห็นว่าควรจะแนะนำใครให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะให้นิคมีผู้แทนโดยชอบธรรมที่เหมาะสม (7 คะแนน)
- 1.4 เชียดเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของใครบ้างหรือไม่ อย่างไร และท่านเห็นว่าควรจะแนะนำใครให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะให้เชียดมีผู้แทนโดยชอบธรรมที่เหมาะสม (7 คะแนน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพัทธ์ ราชประดิษฐ์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401410 กฎหมายแข่งขันทางการค้า ตอน 2

ชั้นปี 2

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

เวลา 13.00 – 15.00 น.

- คำสั่ง :**
1. ทูลการสอบมีโทษไล่ออก
 2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
 3. ข้อสอบมี 1 หน้า จำนวนทั้งหมด 2 ข้อ (รวม 50 คะแนน) ให้นิสิตทำทุกข้อด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือดำด้วยลายมือที่อ่านง่าย
 4. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ

ข้อ 1 ท่านเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่า “วัตถุประสงค์ประการเดียวของกฎหมายแข่งขันทางการค้า คือ การทำให้ในตลาดมีผู้ประกอบการธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งแต่ละรายก็จะมีอำนาจตลาดน้อยพอ ๆ กัน” (25 คะแนน)

ข้อ 2 การห้ามการทำการผูกขาด (monopolization) ตามมาตรา 2 Sherman Act กับการควบคุมการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (abuse of dominant position) ตาม Art. 102 TFEU มีความเหมือนหรือแตกต่างกันบ้างหรือไม่? อย่างไร? จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

(25 คะแนน)

อาจารย์ ดร.กัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์